

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת
חמד עמאר
אביגדור ליברמן
עודד פורר
יבגני סובה
שרון ניר
יוליה מלינובסקי

פ/25/6436

הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון – תיעוד מכירת כרטיסי SIM אנונימיים), התשפ"ו–2026

1. תיקון סעיף 1 בחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב–1982¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 1, אחרי ההגדרה "פעולת בזק" יבוא :
- "כרטיס SIM אנונימי" – כרטיס SIM המשמש לקו טלפון שנרכש בתוכנית תשלום מראש, כך שהגישה לקו האמור מוגבלת מראש בהתאם לסכום ששולם, וזהות המשתמש בו אינה ידועה לספק מורשה המספק שירותי רדיו טלפון נייד כהגדרתם בסעיף 51א(א);".
2. הוספת סעיף 52 אחרי סעיף 52א לחוק העיקרי יבוא :
- "מאגר מידע לעניין 52ב. (א) בסעיף זה, "פרטי רוכש" – פרטיו האישיים רכישת כרטיס SIM של הרוכש, הכוללים כל אחד מאלה :
אנונימי

- (1) שם מלא ;
- (2) מספר תעודת זהות ;
- (3) מקום רכישת כרטיס SIM אנונימי ;
- (4) מועד רכישת כרטיס SIM אנונימי ;

¹ ס"ח התשמ"ב, עמ' 218.

(5) צילום תעודת זהות.

(ב) לא ימכור אדם כרטיס SIM אנונימי לרוכש, אלא לאחר שזיהה את הרוכש; מי שעוסק במכירת כרטיסי SIM אנונימיים ינהל מרשם של פרטי רוכשים כאמור ויעביר למשרד התקשורת את המידע הכלול במרשם.

(ג) משרד התקשורת ינהל מאגר מידע שיכלול פרטי רוכשים שרכשו כרטיסי SIM אנונימיים בישראל, בהתבסס על המידע שנמסר לו כאמור בסעיף קטן (ב) (בסעיף זה – מאגר המידע).

(ד) השר יקבע הוראות מפורטות לעניין גורמי האכיפה שרשאים לעיין במאגר המידע ואופן העיון במאגר האמור.

(ה) המערכת הטכנולוגית שתשמש את מאגר המידע תעוצב בדרך שתמזער את הסיכון לפגיעה בפרטיותם של מי שפרטיהם נכללים במאגר, בשים לב לחלופות טכנולוגיות מקובלות ובהתייעצות עם ראש הרשות להגנת הפרטיות; בסעיף קטן זה, "ראש הרשות להגנת הפרטיות" – ראש הרשות כהגדרתו בחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981.²

(ו) אין בהוראות סעיף קטן (ה) כדי לגרוע מהוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, לעניין מאגרי מידע.

(ז) השר, בהתייעצות עם שר המשפטים ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, רשאי לקבוע הוראות לעניין ניהול מאגר המידע ואבטחת המידע.

² ס"ח התשמ"א, עמ' 128.

(ח) אדם שעדיין במידע על כרטיס SIM אנונימי אשר מופיע במאגר המידע, ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות למשרד התקשורת בבקשה לתקן את המידע או למחקו (בסעיף זה – בקשה).

(ט) משרד התקשורת יודיע למבקש על החלטתו בבקשה (בסעיף זה – הודעה על החלטה בבקשה).

(י) החליט משרד התקשורת להיעתר לבקשה, יבצע את השינויים הנדרשים במאגר המידע, בתוך פרק זמן שיקבע השר בתקנות.

(יא) השר רשאי להתקין תקנות לביצוע הוראות סעיף זה, ובכלל זה הוראות לעניין כל אחד מאלה:

(1) תוכן ההודעה על החלטה בבקשה ודרכי מסירת ההודעה כאמור למבקש;

(2) עדכון המידע במאגר המידע;

(3) דרכים להגשת בקשה;

(4) דרכים בהן מי שעוסק במכירת כרטיסי SIM אנונימיים יעביר מידע כאמור בסעיף קטן (ב) למשרד התקשורת.

תיקון סעיף 36לז 3. בסעיף 36לז לחוק העיקרי, בסופו יבוא:

"(יב) העובר על הוראות סעיף 52ב(ב), דינו – מאסר שישה חודשים."

ד ב ר י ה ס ב ר

בעשור האחרון חלה עלייה חדה בשימוש לרעה בכרטיסי SIM אנונימיים לצרכים פליליים, ובהם הונאות טלפוניות, סחיטה, התחזות, פשיעה מאורגנת ואף פעילות טרור. הפשטות והזמינות שבהן ניתן לרכוש כרטיסי SIM כאמור מבלי להזדהות, מאפשרת לגורמים עברייניים לעשות שימוש באמצעי תקשורת אלה תוך טשטוש זהותם, באופן שמקשה על גורמי אכיפת החוק לאתר אותם. על אף היקף התופעה והשלכותיה על ביטחון הציבור ושלומו הציבורי, ועל אף שבמדינות רבות בעולם כבר קבעו רגולציה מחמירה לעניין מכירת כרטיסי SIM אנונימיים, בישראל טרם הסדירו עניין זה. לפיכך, מוצע להסדיר מכירת כרטיסי SIM אנונימיים ולחייב את מי שעוסק במכירת כרטיסים כאמור (להלן – המוכרים) לבצע אימות של זהות הרוכשים בעת המכירה, וכן לערוך מרשם הכולל את פרטי הרוכשים, מקום ומועד מכירת הכרטיסים האמורים. כן מוצע לקבוע עונש מאסר של שישה חודשים על

מוכרים שלא פעלו כאמור.

בנוסף, מוצע שהמוכרים יעבירו את המרשם למשרד התקשורת, אשר ינהל מאגר מידע עם פרטי הרוכשים. לפי המוצע, השר יקבע הוראות מפורטות לעניין גורמי האכיפה שרשאים לעיין במאגר המידע ואופן העיון במאגר האמור.

כן מוצע שהמערכת הטכנולוגית שתשמש את מאגר המידע תעוצב בדרך שתמזער את הסיכון לפגיעה בפרטיות של מי שמידע לגביהם נמצא במאגר.

זאת ועוד, מוצע לקבוע שאדם שעניין במידע על כרטיס SIM אנונימי, אשר מופיע במאגר המידע, ומצא כי אינו נכון או שלם, יהיה רשאי לפנות למשרד התקשורת בבקשה לתקן את המידע או למחקו. משרד התקשורת יבחן את הבקשה ויעדכן את הנתונים במאגר ככל שיש צורך בכך.

בנוסף, מוצע להסמיק את שר התקשורת להתקין תקנות לביצוע ההוראות האמורות.

לסיכום, הצעת החוק נועדה להעניק לגורמי האכיפה כלים חיוניים למניעת שימוש לרעה בכרטיסי SIM אנונימיים, תוך פגיעה קטנה ככל האפשר בזכות לפרטיות של הרוכשים. החוק האמור צפוי לסייע לגורמי אכיפת החוק לשמור על ביטחון הציבור ולהפחית שימוש בכרטיסי SIM אנונימיים למטרות פליליות.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

ט"ז בטבת התשפ"ו (05.01.2026)